



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 89º D.P. JARDIM TABOAO

Folha :1

Boletim No.: 8950/2016

INICIADO:07/11/2016 21:28hs e EMITIDO:08/11/2016 02:59hs

JLLPSUCBDJEENPJY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FRANCISCO STO SUOSSO, 76 - RAPOSO TAVARES - CEP: 05544-060
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 75 D.P. - JARDIM ARPOADOR

Ocorrência: 07/11/2016 às 16:10 horas

Comunicação: 07/11/2016 às 21:27 horas

Elaboração: 07/11/2016 às 21:28 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO** - Presente ao plantão - RG: 48416386-SP
emitido em 10/07/2014 - Exibiu o RG original: Não
Pai: FLAVIO DA SILVA BEZERRA MELO - Mãe: REGIANE MANTOVANI
Natural de: OSASCO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 16/03/1995 - 21 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 42545347876
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Branca**
Olhos: Castanhos escuros - **Tipo de cabelo: Encaracolado**
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Altura: 1,75 - Peso: 70,00 - Compleição: MAGRA - Vestuário: Calça Jeans,
Camiseta - PRETA - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Braço direito
SANTA, TERÇO, JESUS CRISTO, REGIANE, Tatuagem - Braço Esquerdo - ARTHUR,
Tatuagem - Mão esquerda - CIFRÃO E DIAMANTE - Deformidades: Cicatriz
Braço Esquerdo - Endereço Residencial: RUA JOAQUIM DE ARRUDA CESAR, 1709
JD. CAMBARÁ - CEP: 05560-020 - S.PAULO - SP (NÃO INFORMOU O TEL)
- **JORDAN GIGEK DAMAS** - Presente ao plantão - RG: 39064872-SP
emitido em 11/05/2016 - Exibiu o RG original: Não
Pai: GENILSON NASCIMENTO DAMAS - Mãe: IRENE CRISTINA GIGEK
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 14/10/1997 - 19 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 48082545810
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Parda**

89º D.P. JARDIM TABOAO

Endereço da delegacia : R DOMINGOS SIMOES, 210 - JD TABOAO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3743-8431



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 89º D.P. JARDIM TABOAO

Boletim No.: 8950/2016

INICIADO:07/11/2016 21:28hs e EMITIDO:08/11/2016 02:59hs

Folha :2

JLLPSUCBDJEENPJY

Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Altura: 1,75 - Peso: 70,00 - Compleição: MAGRA - Vestuário: Camisa,
Bermuda - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Perna Esquerda
CARPA, PALHAÇO, "L,H,P", Tatuagem - Braço Esquerdo - PALHAÇO, JESUS CRISTO,
Tatuagem - Pescoço - NAIPE, LETRAS JAPONESA
Endereço Residencial: RUA JACINTO DE MORAIS, 75 - VILA BORGES
CEP: 05546-040 - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOSE CARLOS PAULINO DA COSTA - Presente ao plantão - RG: 24407826-SP
emitido em 12/12/1988 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE: 972498-2 - Pai: CICERO PAULINO DA COSTA
Mãe: DIRCE CANDIDO PINTO DA COSTA - Natural de: MARILUZ -PR
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 30/04/1972
44 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV. TIRADENTES, 440 - LUZ - S.PAULO - SP
Empresa: ROTA - Telefones: (11)3315-0188 (Comercial)

Condutor:

- MARCEL NEIRA SIGARI - Presente ao plantão - RG: 43443497-SP
emitido em 15/08/2014 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 127731-6 - Pai: ANTONIO EVANDERCI SIGARI
Mãe: CRISTINA NEIRA COUTO SIGARI - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 27/07/1987
29 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV TIRADENTES, 440 - LUZ - S.PAULO - SP
Empresa: ROTA - Telefones: (11)3315-0992 (Comercial)

Advogado:

- ANTONIO IBIO NERONE PINHEIRO - Presente ao plantão - RG: 33546040-SP
emitido em 24/09/2011 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: OAB/SP: 253818 - Pai: JOSE CRISTAL PINHEIRO
Mãe: LUIZA MINERVINA MATEUS PINHEIRO - Natural de: SOLONOPOLÉ -CE
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 04/12/1977
38 anos - Estado civil: Casado - Profissão: ADVOGADO(A)
Instrução: Superior completo - CPF: 26196189832
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV. DO RIO PEQUENO, 112 - BUTANTÃ - CEP: 05379-000
S.PAULO - SP - Telefones: (11)95964-4110 (Comercial)

89º D.P. JARDIM TABOAO

Endereço da delegacia : R DOMINGOS SIMOES, 210 - JD TABOAO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3743-8431



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 89º D.P. JARDIM TABOAO

Boletim No.: 8950/2016

INICIADO:07/11/2016 21:28hs e EMITIDO:08/11/2016 02:59hs

JLLPSUCBDJEENPJY

Folha :3

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: **Mochila** - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: NA COR PRETA, LACRE: 0009485
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: Medidores/Instrumentos de precisão
Subtipo: **Balança-Medidores/Instrumentos de precisão** - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Observações: LACRE: 0009471
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Unidade.: Outros
Observações:
UM ROLO DE SACO PLÁSTICO E UM ROLO DE FITA ADESIVA, LACRE: 0009432
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: **Papelaria/Livraria** - Subtipo: Caderno/Bloco - Qtde: 1
Unidade.: Unidade
Observações: **UM CADERNO, CONTENDO ANOTAÇÕES**, LACRE: 0010526
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: **Telefone celular** - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: NOKIA
Observações:
NÃO ABRE PARA PODER VERIFICAR SE POSSUI BATERIA, LACRE: 0009492
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: MICROSOFT - Observações: LACRE:0009492
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: SAMSUNG
Observações: COM BATERIA, CHIP, CARTÃO DE MEMÓRIA E CAPA, LACRE: 0009492
Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Real - Unidade.: Valor - Marca: REAL
Observações: **R\$ 220,00** - Pessoa relacionada: FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 143,5
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - **Quantidade: 216** - Involucro: OUTROS
Observações:
143,5G, POSITIVO PARA COCAÍNA, LAUDO:507.443/16, PROT:72.550/16, LACRE:SPTC110789, PERITO DEBORA S.DUSSE
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 996,1
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: OUTROS

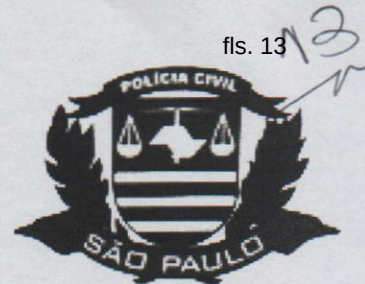
89º D.P. JARDIM TABOAO

Endereço da delegacia : R DOMINGOS SIMOES, 210 - JD TABOAO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3743-8431



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 89º D.P. JARDIM TABOAO

Folha :4

Boletim No.: 8950/2016

INICIADO:07/11/2016 21:28hs e EMITIDO:08/11/2016 02:59hs

JLLPSUCBDJEENPJY

Observações:

996,1G,POSITIVO PARA

THC, LAUDO:507.443/16, PROT:72.550/16, LACRE:SPTC110789, PERITO DEBORA S.DUSSE

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 56,1

Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 392** - Involucro: OUTROS

Observações:

56,1G,POSITIVO PARA

COCAÍNA, LAUDO:507.443/16, PROT:72.550/16, LACRE:SPTC110789, PERITO DEBORA S.DUSSE

Histórico:

Comparecem os policiais militares informando que nesta data, às 16h10min, estavam em patrulhamento pela Rua Francisco Santos Suosso quando se depararam com dois indivíduos em **atitude suspeita**, sendo que ao avistarem a viatura atravessaram a rua e um deles, aqui identificado como o indiciado Jordan, deixou uma mochila ao lado de um portão. Então resolveram abordá-los, sendo que em busca pessoal encontraram com **Jordan a quantia de R\$20,00** (vinte reais) e com **Fábio a quantia de R\$200,00** (duzentos reais). Em seguida abriram a mochila, encontrando um caderno contendo anotações provavelmente de tráfico de drogas, um rolo de plástico geralmente utilizado para embalagem de drogas, uma pequena balança de precisão e várias porções de drogas diversas, sendo **216 pinos de cocaína, 392 invólucros contendo crack, um tijolo de maconha, parte de um tijolo de maconha e uma porção menor de maconha**. Questionados a respeito dos fatos, Fabio informou que havia levado a mochila com a droga para Jordan enquanto este havia deixado os duzentos reais com Fábio, dinheiro este referente à venda das drogas realizada durante o dia. Ambos inclusive **mostraram aos policiais seus celulares onde havia conversa por mensagens** entre eles combinando a entrega da droga. Diante dos fatos, deram voz de prisão e conduziram os autuados presos preliminarmente ao 75º DP- Jardim Arpoador, onde foi elaborado o RDO: 3267/16, para o encaminhamento das substâncias à SPTC/IC, cujo Laudo de Constatação, oriundo da SPTC/IC, sob o número: 507.443/16 (Protocolo: 72.550/16), acusou positivo para cocaína, nas quantidades de 143,5g e 56,1g e positivo para Tetrahydrocannabinol, na quantidade de 996,1g.

A Autoridade Policial ciente dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante anteriormente dada, deliberando pela lavratura do presente, do Auto de Prisão em Flagrante respectivo, da formal apreensão dos itens localizados com os indiciados e o posterior encaminhamento à perícia técnica; da formal apreensão da quantia de R\$ 220,00 e o seu posterior depósito em conta Judicial, bem como demais providências de praxe. Considerando ainda a gravidade do delito (tráfico

89º D.P. JARDIM TABOAO

Endereço da delegacia : R DOMINGOS SIMOES, 210 - JD TABOAO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3743-8431



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 89º D.P. JARDIM TABOAO

Boletim No.: 8950/2016

INICIADO:07/11/2016 21:28hs e EMITIDO:08/11/2016 02:59hs

Folha :5

JLLPSUCBDJEENPJY

de drogas) e como garantia da ordem pública, a Autoridade representou pela decretação das prisões preventivas dos autuados, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 I do Código de Processo Penal, permanecendo ambos à disposição da Justiça Pública. Nada mais.

Providências tomadas: OFICIO

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS/MATERIAIS

Solução: BO PARA FLAGRANTE

ALINE DE SIQUEIRA
ESCRIVA DE POLÍCIA

EDGARD JORGE LAUAND JUNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

89º D.P. JARDIM TABOAO

Endereço da delegacia : R DOMINGOS SIMOES, 210 - JD TABOAO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3743-8431



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Folha :1

Boletim No.: 3267/2016

INICIADO:07/11/2016 18:45hs e EMITIDO:07/11/2016 19:20hs

2ª Via

JLLPQXCBDJEEII^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Outros - não criminal

Natureza: Outros não criminal

Consumado

Local: RUA FRANCISCO STO SUOSSO, 76 - RAPOSO TAVARES - CEP: 05544-060
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 75 D.P. - JARDIM ARPOADOR

Ocorrência: 07/11/2016 às 16:10 horas

Comunicação: 07/11/2016 às 18:41 horas

Elaboração: 07/11/2016 às 18:45 horas

Flagrante: Não

Averiguado:

- FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO - Presente ao plantão - RG: 48416386-SP
emitido em 19/11/2003 - Exibiu o RG original: Não
Pai: FLAVIO DA SILVA BEZERRA MELO - Mãe: REGIANE MANTOVANI
Natural de: OSASCO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 16/03/1995 21 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 2 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA JOAQUIM DE ARRUDA CESAR , 1709 TERREO
JD CAMBARA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)11 (Residencial)
- JORDAN GIGEK DAMAS - Presente ao plantão - RG: 39064872-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: GENILSON NASCIMENTO DAMAS
Mãe: IRENE CRISTINA GIGEK - Natural de: SÃO PAULO/SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 14/10/1997 19 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO - Advogado Presente no Plantão: Não

Condutor:

- MARCEL NEIRA SIGARI - Presente ao plantão - RG: 43443497-SP
emitido em 15/08/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE 127731-6 - Pai: ANTONIO EVANDERCI SIGARI
Mãe: CRISTINA NEIRA COUTO SIGARI - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 27/07/1987
29 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100

Telefone: (11)3782-0879



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 16

Dependência: 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Folha :2

Boletim No.: 3267/2016

INICIADO:07/11/2016 18:45hs e EMITIDO:07/11/2016 19:20hs

2ª Via

JLLPQXCBDJEEII^

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV TIRADENTES, 440 - LUZ - S.PAULO - SP
Empresa: ROTA - Telefones: (11)3315-0992 (Comercial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 216 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: PO BRANCO APARENTANDO SER COCAINA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 1 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
DOIS TABLETES/PORÇÃO A GRANEL ERVA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 392
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 392 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTANCIA AMARELADA EMBALADA PLASTICO

Histórico:

Presente o policial militar noticiando, em tese, ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes onde constam como conduzidos os averiguados acima. Diante do avançar do horário, bem como diante da existência de outras ocorrências nesta Delegacia de Polícia, foi expedido IC, sendo os entorpecentes encaminhados pela VTR-91213 da Polícia Militar.

Não foram colhidas demais informações sobre a ocorrência.

NM

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA REGISTRO

MARIO CESAR DA SILVA
ESCRIVAO DE POLICIA

RAPHAEL ZANON DA SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Endereço da delegacia : R. MARIO ANCONA, 530 - JARDIM ARPOADOR-S.PAULO-SP. CEP: 05572-100

Telefone: (11)3782-0879



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0094099-50.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FABIO VINICIUS MANTOVANI MELO e outro**

Vistos

Fábio Vinicius Mantovani Melo e Jordan Giguek

Damas foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, pois:

1 - No dia 07 de novembro de 2016, por volta das 16h10min, na Rua Francisco Santo Suosso, altura do número 76, Raposo Tavares, nesta capital, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo, tiveram em depósito e guardaram, para entrega, de qualquer forma, a consumo (tráfico) substâncias entorpecentes (drogas) que determinam dependência física ou psíquica, consistentes em 143,5 gramas de cocaína, acondicionados em 216 (duzentas e dezesseis) porções, 56,1 gramas de cocaína na forma de crack, acondicionados em 392 (trezentas e noventa e duas) porções, e 996,7-1 gramas de maconha, acondicionados em 01 (um) tijolo, parte de 01 (um) tijolo e 01 (uma) porção menor, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 - Em datas anteriores, até o dia 07 de novembro de 2016, no referido local e em outros lugares, Fábio Vinicius Mantovani e Jodan Giguek Damas associaram-se entre eles para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Os réus foram presos em flagrante em 07 de novembro de 2017 e no dia seguinte tiveram sua prisão convertida em preventiva (fls. 123/125).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Os acusados foram notificados (fls. 188 [Jordan] e 195 [Fábio]) e apresentaram defesa prévia (fls. 174/179 [Jordan] e 190/191 [Fábio]).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 14 de fevereiro de 2017 (fls. 197).

Os réus foram regularmente citados (fls. 239).

Após regular instrução, em memoriais escritos, a acusação pretende a condenação dos réus, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito (fls. 289/299). Por sua vez, a defesa do réu Jordan requer sua absolvição com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal em relação ao delito de tráfico de drogas e com fulcro no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal em relação ao crime de associação para o tráfico (fls. 301/318). Por fim, a defesa de Fábio requer sua absolvição com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal (fls. 320/326).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), pelo laudo de constatação (fls. 20/22 e 87/89), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 257/259), pelo laudo pericial do caderno e de exame grafotécnico (fls. 205/216), pelo laudo pericial do plástico filme e da fita adesiva (fls. 264/266), pelo laudo pericial da balança (fls. 268/271), pelo laudo pericial da mochila (fls. 272/274) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A testemunha José Carlos Paulino da Costa, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento na região e suspeitaram dos dois. Jordan trazia uma mochila nas costas. Eles caminhavam pela calçada e, ao avistarem a viatura, eles atravessaram. Eles passaram por trás de um carro, entre a calçada e o muro, o réu Jordan deixou a mochila no canto do muro e continuou andando em direção ao depoente. O depoente o viu com a mochila. Eles foram abordados. Tinha dinheiro no bolso do réu Fábio, salvo engano R\$ 200,00 (duzentos reais). Conversaram com os dois. Como havia visto eles com a mochila, deu a volta no carro, pegou a mochila e no interior tinha drogas. Eram maconha, cocaína e crack. Acha que tinha aproximadamente um quilo de maconha, era um tijolo de maconha por completo e outro na metade, e outras drogas separadas. Não se recorda exatamente a quantidade de droga apreendida. Havia um plástico utilizado para embalagem da droga e uma balança de precisão pequena. Pelo que se recorda era isso que havia na mochila. Voltaram a conversar com os dois. Jordan assumiu que fazia o comércio de drogas no local e Fabio trazia para ele a mochila. Jordan disse que depoente que Fábio havia acabado de entregar a mochila pra ele, e ele tinha dado os R\$ 200,00 que estavam no bolso de Fabio. Jordan havia pago o comércio do dia, deu o que ele tinha vendido durante o dia. Quem deixou a mochila perto do carro foi o Jordan. Viu o celular de Jordan, que ele mesmo mostrou (refere-se a Jordan). No celular estavam as conversas de que Fabio iria entregar as drogas pra ele. Não conhecia os réus antes da abordagem. O depoente identificou corretamente Jordan e Fabio em audiência.

A testemunha Marcel Neira Sigari, policial militar, relatou que na data dos fatos realizavam patrulhamento motorizado na Zona Oeste da capital. Foram até a Rua Francisco Santo Suosso. Estavam patrulhando com a viatura e do lado direito da via havia dois indivíduos. A princípio parecia que eles conversavam. Os indivíduos estavam a certa distância. Com a aproximação da viatura, eles levantaram a cabeça e viram. Um deles, posteriormente identificado como Jordan, deixou uma mochila no chão e ambos atravessaram a rua para o lado esquerdo. Estavam juntos. Abordaram os dois. Havia mais um indivíduo próximo que foi abordado também. Posteriormente viram que o terceiro indivíduo não tinha nada a ver. Foi localizada com Fábio a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) no bolso. Com Jordan foram localizados R\$ 20,00 (vinte



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reais). Levaram a mochila que Jordan havia largado no chão até o local da abordagem. Abriram a mochila e havia drogas. Tinha aproximadamente umas 400 (quatrocentas) porções de crack, 200 (duzentas) de cocaína e 2 (dois) tijolos de maconha que totalizavam mais ou menos 1kg. Dentro da mochila tinha também um caderno contendo anotações do tráfico e um rolo de papel utilizado hodiernamente para embalagem da maconha. Fábio disse ao depoente que trouxe a mochila para Jordan, que trabalhava ali próximo com o tráfico de drogas, e que Jordan tinha entregado a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) para ele, que era a quantia que tinha ganhado no dia. Jordan disse o mesmo para o depoente. Os réus mostraram a conversa para o depoente na qual Jordan pedia a droga para Fábio. Conduziram os réus para o 75º Distrito Policial. Devido ao fechamento do 75º Distrito Policial em razão do horário, os réus foram conduzidos ao 89º Distrito Policial. Não perguntou aos réus na época se era a primeira vez que agiam dessa maneira. As mensagens que estavam nos celulares eram do mesmo dia. Não viu mensagens anteriores, somente o que estava relativo àquela situação. O depoente nunca tinha visto os acusados. Quando identificou os acusados, estavam a meio quarteirão de distância.

O réu Fábio Vinicius Mantovani Melo ao ser interrogado judicialmente relatou que não praticou o crime. No dia sua mãe pediu para que o interrogado fosse buscar um dinheiro na casa de uma amiga dela, que lhe devia. Era no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). Buscou o dinheiro e na volta para casa parou para cumprimentar um colega. Era a rua que a colega de sua mãe mora. Estava conversando com ele. Jordan passou e cumprimentou o depoente e seu colega. Jordan saiu andando. Tomaram um enquadro, foram abordados. O depoente e Jordan já se conheciam. Não trocou nenhuma mensagem com Jordan. Mostrou seu celular para os policiais e eles leram as mensagens. Não tinha mensagem. Já foi preso por tráfico anteriormente, mas agora está trabalhando.

O réu Jordan Giguek Damas ao ser interrogado judicialmente relatou que estava em horário de serviço. Iria buscar um vestido na casa de uma cliente. Estava passando pela rua e encontrou com Fábio e um menino que estava com ele. Não conhece o menino e só conhece Fabio de vista. Cumprimentou Fabio e saiu andando. Viu a viatura da ROTA vindo pela contramão. Jogaram a viatura em cima



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do interrogado. Os policiais desceram da viatura, enquadraram o interrogado e mandaram que ele colocasse a mão na cabeça e chamasse os meninos. Após, falaram que o interrogado estava vendendo drogas. Disse aos policiais que estava só de passagem. Os policiais ficaram “embaçando” na sua e na dos meninos também. Viu um policial andando de lado e indo para o canto. Foi quando ele voltou com uma bolsa com drogas. O policial perguntou de quem era a bolsa e o interrogado disse que não era dele. Os meninos disseram que a bolsa também não era deles. O policial disse que levaria o interrogado e o menino onde havia uma filmagem do interrogado e de Fabio traficando. Os policiais levaram o interrogado e Fabio para a delegacia. O interrogado tinha R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) consigo. A mochila não era sua. Não tinha trocado mensagens de texto com Fabio sobre substâncias entorpecentes. Os policiais pegaram seu celular. Não tinha nenhuma mensagem em seu celular.

Pois bem, a autoria do delito de tráfico de drogas restou comprovada em relação aos dois acusados. Os dois policiais militares que depuseram em juízo narraram que viram Jordan em posse da mochila em que foram encontradas as drogas, o plástico filme, a fita adesiva e a balança. Em relação a Fábio, o laudo pericial do caderno e de exame grafotécnico atestou que as anotações referentes ao tráfico provieram de seu punho (fls. 205/216). No mesmo caderno há inscrições de datas referentes a todo o mês de outubro, assegurando também a estabilidade e permanência da associação para o tráfico.

Passo a apreciar as teses defensivas.

Ao depoimento dos policiais deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC 73518-5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ainda: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014)

Além disso, a descrição dos fatos pelos policiais militares foi realizada em consonância, não havendo nos depoimentos divergências que pudessem determinar não se tratar suas afirmações da reprodução da realidade.

Os dois milicianos contaram, sob o crivo do contraditório, que viram Jordan Damas com uma mochila nas costas e, ao passarem por detrás de um carro, o acusado deixou o objeto no chão. No interior da mochila foram encontrados cocaína, crack e maconha, em variedade e quantidades incompatíveis com o porte para uso próprio. Ademais, foram também encontrados plástico filme, fita adesiva e uma balança de precisão, petrechos típicos da separação e embalagem no tráfico de drogas.

O laudo pericial do caderno e de exame grafotécnico atestou que as anotações referentes ao tráfico provieram do punho do acusado Fábio Melo (fls. 205/216). Por oportuno, note-se que todas as páginas do caderno contém, ao lado dos símbolos de contagem, as inscrições “FB”, como Fábio, e “JD”, iniciais de Jordan Damas. Os códigos “whisky”, “vodka” e “catuaba” nitidamente se referem aos três



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tipos de drogas encontrados em posse dos réus.

Por todo o exposto, devem os acusados ser condenados pelo delito de tráfico de drogas.

Também o delito de associação para fins de tráfico foi comprovado.

As testemunhas José Carlos Paulino da Costa e Marcel Neira Sigari contaram que Jordan assumiu que fazia o comércio de drogas no local e Fábio trazia para ele a mochila e coletava o dinheiro ganho com a atividade espúria naquele dia. Contou também que viu o celular de Jordan e ali estavam as conversas de que Fábio iria entregar-lhe as drogas.

Além disso, no caderno apreendido, utilizado pelos réus para o controle da atividade delitiva, encontram-se datas que permeiam praticamente todos os dias do mês de outubro, comprovando a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico. Às fls. 210/214 pode-se verificar o controle de frequência das atividades dos dois réus, o “cartão de ponto” do tráfico, pois estão anotados os dias em que cada um dos acusados praticou o delito e a quantidade de drogas negociada.

Como se vê, comprovado que os réus se associaram para a prática do tráfico, devendo ser condenados também pelo delito previsto pelo artigo 35, *caput*, da Lei 11.343/06.

Afastadas as teses defensivas, passo a dosar as penas.

Sopesados os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando a culpabilidade dos réus e a grande quantidade e variedade das substâncias ilícita apreendidas, exaspero as penas-base em um sexto, resultando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quinhentos e oitenta e três dias-multa pela prática do delito de tráfico de substância entorpecente e três anos e seis meses de reclusão e pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa (associação para o tráfico).

Inexistentes agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição em relação ao acusado Fábio Vinicius Mantovani Melo, torno suas penas definitivas.

O acusado Jordan Giguek Damas possuía 19 anos de idade completos à época dos fatos. As penas retornarão ao mínimo legal.

Inviável a aplicação do redutor previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que restou comprovado que os acusados se dedicam à atividade ilícita do tráfico de drogas.

Quanto ao regime de pena dos réus, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque os réus foram surpreendidos na posse de grande quantidade da substância entorpecente que maior risco representa para a sociedade, a cocaína (em forma de pó e de crack), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento das penas referentes aos dois delitos. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do *sursis*. Neste sentido: “O



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face da ausência de dados sobre a situação econômica dos réus, será calculado **no valor unitário mínimo**. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar os réus **Fábio Vinicius Mantovani Melo e Jordan Giguek Damas** como incurso nas penas dos **artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006**, razão pela qual condeno Fábio Vinicius Mantovani Melo ao cumprimento de pena privativa de liberdade de **nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de mil, trezentos e noventa e nove dias-multa**; e condeno Jordan Giguek Damas ao cumprimento de pena privativa de liberdade de **oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de mil e duzentos dias-multa**.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, pois as circunstâncias que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva se encontram reforçadas por esta sentença condenatória.

Comprovado nos autos que os bens apreendidos foram utilizados na prática e os valores apreendidos foram oriundos do delito capitulado pelo artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, decreto seu perdimento em favor da União.

Custas na forma da lei.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus
no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 6 de junho de 2017.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**